

1506820-87.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... antecedentes criminais por furto e tráfico, ainda que, apenas, seja usuário de drogas. Finalmente, disse morar com a esposa e os três filhos e trabalhar com reciclagem.

A negativa apresentada pelos réus não convence, porque isolada no contexto probatório.

O representante da instituição vítima, Anderley Gomes, disse que, ao assumir o posto, em ronda, percebeu a falta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1506820-87.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506820-87.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076682/2022 - 91º D.P. CEASA, 23724769 - 91º D.P. CEASA, 1248/22/357 - 91º D.P. CEASA, 2076682 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS DUARTE SANTIAGO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

MARCOS DUARTE SANTIAGO e VICENTE JERONIMO APARECIDO MACHADO, qualificados nos autos, foram denunciados e se veem processados como incurso nas penas do artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV, cc artigo 61, inciso II, "j", ambos do Código Penal, porque, em 19 de março de 2022, por volta de 23h18min, à Avenida Engenheiro Billings, altura do número 4300, Jaguaré, nesta Cidade e Comarca da, Capital agindo em concurso e identidade de desígnios, durante período de repouso noturno, teriam subtraído, em proveito comum, três perfis de alumínio estruturais de vidros, avaliados em R\$ 3.000,00 (três mil reais - cf. auto de exibição, apreensão, entrega

e avaliação de fls. 11/14 e fotos de fls. 39/40), pertencentes à Universidade de São Paulo (USP).

Diz a denúncia que os denunciados, aproveitando-se do horário, durante o qual a vigilância é reduzida no local, desmontaram e subtraíram 3(três) perfis de alumínio que guarneciam o muro de vidro da raia olímpica da USP, colocando-os em carrinho de supermercado, e foram surpreendidos por agentes de vigilância da instituição, responsáveis pela detenção até a chegada da polícia militar, que os conduziu à delegacia de polícia.

Recebida a denúncia, em 08 de abril de 2022, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação, que não impediu o prosseguimento do feito, por não se revelarem as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal

Durante a instrução, foram ouvidas, além do representante da empresa vítima, 3(três) testemunhas comuns, ao que se seguiu o interrogatório dos réus. Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, enfatizando os maus antecedentes dos réus, ao passo que a DEFENSORIA PÚBLICA, sustentando insuficiência probatória, requereu a absolvição, e, de forma subsidiária, para o caso de procedência, apresentou pleitos subsidiários. É o relatório.
D E C I D O.

A ação é parcialmente procedente, ajustando-se as condutas dos réus ao delito descrito pelo artigo 155, §4º, IV, do Código Penal.

A materialidade se depreende do Boletim de Ocorrência (fls 3/6), do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1/2), do auto de exibição, apreensão e entrega (fls 13/14) e da prova oral produzida.

Por outro lado, a autoria pode ser, tranquilamente, creditada aos réus. Em interrogatório judicial, o réu VICENTE JERÔNIMO disse que tinha um carrinho de supermercado e estava caçando reciclagem e na data dos fatos não estava trabalhando e andava na pista da Marginal Pinheiros quando viu no gramado da USP três vigas caídas e resolveu levá-las, negando, entretanto, ter sido o responsável pela retirada delas. Colocou as vigas no carrinho e pediu a ajuda do réu MARCOS porque eram pesadas. Anotou antecedentes criminais por 155, 157 e 121, estava trabalhando em ferro velho na cidade Carapicuíba, onde mora sozinho em imóvel pertencente ao empregador, e por fim, disse que contraiu tuberculose no estabelecimento prisional.

De seu turno, o réu MARCOS DUARTE falou que o réu VICENTE estava passando com carrinho de supermercado e o chamou para ajudar no transporte dos pedaços de sucata, o que foi seu único erro. Anotou antecedentes criminais por furto e tráfico, ainda que, apenas, seja usuário de drogas. Finalmente, disse morar com a esposa e os três filhos e trabalhar com reciclagem.

A negativa apresentada pelos réus não convence, porque isolada no contexto probatório.

O representante da instituição vítima, Anderley Gomes, disse que, ao assumir o posto, em ronda, percebeu a falta de sustentação do suporte, o que foi percebido por outro funcionário. Prosseguiu afirmando que os dois rapazes que estavam cometendo o furto foram detidos pelos guardas universitários que se dirigiram ao local dos fatos em uma caminhonete. Não viu o gravação da ação por câmeras de monitoramento e sim as placas subtraídas e apreendidas na posse dos rapazes, que foram detidos, possivelmente, na Marginal Pinheiros, perto dos muros. Afirmou que

dois suportes tinham sumido e ainda havia um terceiro instalado no local. Além disso, a testemunha Carlos Alberto, vigilante, narrou que foram informados pela central de monitoramento que dois indivíduos levavam vigas de alumínio em carrinho de supermercado retirados das raiais da USP e terminaram encontrados na posse dos objetos, segundo os quais foram encontrados jogados e eles estavam na posse de ferramentas utilizadas para retirar as peças. Da central de monitoramento, informaram que eles transportavam as vigas, esclarecendo que antes, durante a ronda, tinha visto que as vigas estavam instaladas no local.

A testemunha Edson da Silva, também agente de vigilância. Afirmou que estava no trabalho quando foram solicitados porque elementos tinham furtado barras da raia da USP e eles foram encontrados transportando os objetos em carrinho. Após solicitarem a transferência das barras para o carro de apoio à segurança, os indivíduos foram levados à delegacia de polícia. Não sabe se os indivíduos foram surpreendidos na posse de ferramentas, mas as barras estavam fixadas em muro de concreto por quatro parafusos, o que tinha visto naquele mesmo dia, durante a ronda, em cumprimento do protocolo do turno de segurança.

Não há razões para desqualificar o relato do representante da vítima e das testemunhas, vigilantes da instituição. Em sede de delitos patrimoniais, como o furto, a palavra da vítima é de importância ímpar, porque voltada à identificação de responsáveis e recuperação de pertences, situação que se estende aos depoimentos de testemunhas civis que não tenham interesse escuso em incriminar pessoas inocentes. A respeito do assunto:

“PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido.” (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

“PROVA - Depoimento da vítima de roubo - Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente - Eficácia - Recurso improvido.” (TJSP - Ap. Criminal nº 912.658-3/8 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator Moreira da Silva - J. 11.03.2008 - v.u). Voto nº 2.374 - grifei

Além disso, a testemunha Cristina, policial militar, afirmou que foram acionados, via COPOM, com notícia de possível furto em andamento e, no local dos fatos, os réus já se encontravam detidos.

A policial militar, agente pública, regularmente compromissada - não houve oposição de contradita -, prestou depoimento idôneo e convincente e não há, nos autos, sequer indício de cometimento de arbitrariedade que impeça o uso de suas palavras no embasamento da sentença, na hipótese dos autos, de condenação.

Limitou-se a narrar o atendimento, à notícia de furto, restringindo-se a conduzir os réus e as testemunhas à presença da autoridade policial.

Os autores concorreram de forma determinante para o sucesso da infração penal, realizando conduta material indispensável ao plano de execução do delito, bem ainda instigaram-se entre si, no sentido de conferir substancial apoio moral um ao outro, de tal sorte que a participação deles, individualmente, foi fundamental ao desfecho da empreitada criminosa. Os réus, pessoas de maus antecedentes e reincidentes específicos, agiram de forma subreptícia foram exitosos no desapossamento almejado.

Por outro lado, trata-se de local destinado à prática de atividade esportiva, sem comprovação de pessoas em repouso à noite, a demonstrar a inviabilidade do reconhecimento do repouso noturno como causa de aumento, que, ademais, não se coaduna com a forma qualificada do delito de furto, como recentemente decidido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087).

Inviável o reconhecimento da agravante da calamidade pública, porque cometido em local sem aglomeração de pessoas, sem que a conduta dos agentes aumentasse risco de contágio.

Não há causas que afastem a ilicitude da conduta dos agentes, excluam a culpabilidade dos acusados ou extingam a punibilidade deles, razão por que procede, ainda que em parte, a presente ação penal.

Passo à dosagem das penas, em conjunto, porque similares as circunstâncias judiciais dos réus - reincidentes específicos e portadores de maus antecedentes - atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, ante os péssimos antecedentes dos réus (MARCOS - fls. 165/173 e VICENTE- fls. 204/210) fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11(onze) dias-multa. Na segunda fase, a reincidência, estabelecida com base em condenação distinta da considerada para afirmação de maus antecedentes, permite acréscimo de 1/6 e, à míngua de causas de aumento ou diminuição, convolo em definitivas as penas de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR os réus MARCOS DUARTE SANTIAGO e VICENTE JERÔNIMO APARECIDO MACHADO, qualificados nos autos, pela prática do delito descrito pelo artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal às penas de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, sendo cada dia-multa fixada em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira dos réus, a impedir valoração diversa.

Adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, para os agentes, multirreincidentes por delitos patrimoniais, a demonstrar que fazem do crime verdadeiro meio de vida, o que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ausentes requisitos objetivos e subjetivos deixo de pronunciar a detração provisória prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Indeferido o recurso em liberdade, por presentes os pressupostos processuais positivos e os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que justificaram a prisão cautelar durante a instrução, fortalecidos pela presente condenação, recomendem-se os réus ao estabelecimento prisional em que se encontram recolhidos, anotando que a tuberculose, por si só, não justifica concessão de prisão domiciliar, formulada em favor do réu VICENTE JERÔNIMO APARECIDO MACHADO como já se pronunciou a C. Câmara 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo ao negar o pedido diante da Recomendação CNJ 62/2020, que não implica direito subjetivo do réu à soltura e deve ser prestigiado o direito coletivo à segurança ao interesse individual do preso (TJSP 0005373-29.2021.8.26.0502).

Custas pelo réu, na forma do artigo 4º. §9º, "a", Lei nº 11.608/2003 (100 UFESPs), observado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50, diante da representação processual pela DEFENSORIA PÚBLICA.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária imposta.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 09 de junho de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA